

Nr. 95 Der Reichsarbeitsminister an den Reichsminister der Finanzen. 13. Februar 1935*R 2/18887, unfol. Original**Beginn:**Beginn:**Betrifft: Kleinrentnerhilfe¹.*Auf die Schreiben vom 24. September 1934² und 23. Januar 1935 – Ar 4430 B – 425 I–.³

Bei der Durchführung des Gesetzes über Kleinrentnerhilfe vom 5. Juli 1934 (RGBl. I S. 580)⁴ haben sich eine Anzahl Härten ergeben. Soweit sie im Verwaltungsweg abzustellen waren, haben die Ausführungserlasse vom 23. August 1934 – RAM II b 7439/34, RMdI III 3381/1330 – und vom 2. Januar 1935 – RAM II b 11135/34, R. u. Pr. MdI. V.W. 3200. 12.12.– Abhilfe zu schaffen versucht⁵. In den nachstehenden Fällen erscheint jedoch eine Beseitigung nur im Wege einer Ergänzung des Gesetzes möglich.

1. Nach § 1 des Gesetzes über Kleinrentnerhilfe ist für den Bezug der Kleinrentnerhilfe, abgesehen von den sonstigen Voraussetzungen⁶, der Nachweis erforderlich, daß dem Hilfsbedürftigen am 1. Januar 1918 ein *Kapitalvermögen* von mindestens 12 000 Mark gehört hat und daß dieses Vermögen der Geldentwertung zum Opfer gefallen ist. Ausgeschlossen vom Bezug der Kleinrentnerhilfe ist der frühere Besitzer von *Grund- oder Betriebsvermögen*, es sei denn, daß er daneben ein Kapitalvermögen in der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe am Stichtag besaß. Daß Grund- oder Betriebsvermögen als Unterlage für den Bezug der Kleinrentnerhilfe grundsätzlich ausgeschlossen ist, erweist sich zum mindesten in den Fällen als eine unbillige Härte, in denen der Grundbesitz oder der Betrieb unter dem Zwange der Verhältnisse der Inflationszeit veräußert wurde und der Erlös der Geldentwertung zum Opfer fiel. Der Ausschluß hat in den Kreisen der Kleinrentner berechtigte Erregung und Unruhe hervorgerufen, denn auch in diesen Fällen hat die Geldentwertung eine Vorsorge für den Fall des Alters oder der Erwerbsunfähigkeit zerstört. Zur Beseitigung dieser Härte ist eine Ergänzung des § 1 des Gesetzes dringend geboten; es müßte dem Kapitalvermögen ein Grund- oder

¹ Bei den sog. Kleinrentnern handelte es sich um ehemalige Kapitalbesitzer, die durch die Inflation um ihre Altersversorgung gebracht waren und als einzige Kriegsgeschädigte keinen Versorgungsanspruch hatten, sondern lediglich eine minimale Unterstützung im Rahmen der allgemeinen Fürsorge bzw. ab Juli 1934 der Kleinrentnerhilfe (diese war ein Viertel höher als die Fürsorge) erhielten. Ihre Zahl betrug 180–200 000. Die Kleinrentner hatten schon in der Weimarer Republik vergeblich ein Rentnerversorgungsgesetz angestrebt, das ihnen von Hitler für den Fall seiner Machtübernahme auch wiederholt versprochen worden war. Zur bedrängten Lage der Kleinrentner und den Vorschlägen zur Abhilfe s. ARH I/1, Nr. 183; ARH I/2, Nr. 280; generell: SACHSSE/TENNSTEDT S. 182–184.

² Nicht ermittelt.

³ R 2/18887.

⁴ ARH I/2, Nr. 376 P. 19.

⁵ R 2/18887. Der Erlaß vom 2. 1. 35 hatte den Ländern folgende allgemeine Richtlinien für die Anwendung des *KleinrentnerhilfeG* aufgegeben: „Das Gesetz ist wohlwollend durchzuführen. In Zweifelsfällen sind die gesetzlichen Vorschriften zugunsten der Kleinrentner auszulegen. Das Gesetz will dem von ihm erfaßten Personenkreis neben den sonstigen Vergünstigungen namentlich auch eine Verbesserung der Einkommensverhältnisse gewähren. Es ist daher Vorsorge zu treffen, daß die hierauf abzielenden Bestimmungen nicht durch Maßnahmen durchkreuzt werden, die geeignet sind, diese Bestimmungen in ihrer Wirkung zu beeinträchtigen. Solche Maßnahmen wären etwa Richtsatzkürzungen der allgemeinen Fürsorge, Herabsetzung der Mietzuschüsse, Entzug von Sonderbeihilfen oder Verweigerung seither gewährter Hauszinssteuerstundungen. Auch die in der Kleinrentnerfürsorge verbleibenden Kleinrentner dürfen aus Anlaß des Gesetzes über Kleinrentnerhilfe in ihren Bezügen gegenüber dem bisherigen Zustand nicht schlechter gestellt werden.“

⁶ Bezugsberechtigt waren generell nur alte (Männer über 60, Frauen über 55 Jahre) und dauernd erwerbsunfähige Personen.

Betriebsvermögen gleichgestellt werden, wenn es in der Zeit zwischen dem 1. Januar 1918 und dem 30. November 1923 veräußert und der Erlös der Geldentwertung zum Opfer gefallen ist.

2. Dem eigenen Vermögen des Kleinrentners steht nach § 1 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes nur Vermögen gleich, das der Hilfsbedürftige von seinem *Ehegatten* nach dem 1. Januar 1918 von Todes wegen erworben hat, wenn es am 1. Januar 1918 dem verstorbenen Ehegatten gehört hat. Nicht berechtigt zum Bezug der Kleinrentnerhilfe sind daher Kinder, die nach dem 1. Januar 1918 das gesetzliche Mindestvermögen von den Eltern geerbt haben. Dieser Ausschluß erscheint tragbar, soweit es sich um Söhne handelt, da diese in den meisten Fällen einen Beruf erlernt haben. Dagegen bedeutet er eine besondere Härte für solche Töchter, die mit ihren Eltern oder einem Elternteil bis zu deren Tode in häuslicher Gemeinschaft lebten und sich unter Verzicht auf eigenes Berufsleben der Pflege der Eltern widmeten. Sie taten das in der Erwartung, daß für ihren eigenen Lebensabend durch die ihnen zustehende Erbschaft vorgesorgt sein würde. Eine Einbeziehung solcher *Haustöchter* in den Kreis der Berechtigten erscheint gerechtfertigt, zumal nach den vorliegenden Erfahrungen nur wenige Fälle in Frage kommen und daher die finanzielle Mehrbelastung unerheblich ist. § 1 wäre dahin zu ergänzen, daß dem eigenen Vermögen auch Vermögen gleichsteht, das eine hilfsbedürftige ledige Tochter von den Eltern oder einem Elternteil nach dem 1. Januar 1918 von Todes wegen erworben hat, wenn es am 1. Januar 1918 dem Vater oder der Mutter oder beiden gehört hat und die Tochter mit den Eltern oder einem Elternteil bis zu deren Ableben in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat.

3. Der Bund der Elsaß-Lothringer im Reich e. V. und die Arbeitsgemeinschaft der Verbände vertriebener Auslands-, Kolonial- und Grenzlanddeutscher beantragen in den auch Ihnen abschriftlich zugegangenen Eingaben vom 12. September und 25. September 1934⁷, die Kleinrentnerhilfe allen *Flüchtlings* zu gewähren, „welche durch ihre Verdrängung aus einem nichtdeutschen oder ehemals deutschen Gebiet ein (Gesamt)Vermögen in Höhe des in § 1 des Gesetzes über Kleinrentnerhilfe genannten Betrages verloren haben und die übrigen Voraussetzungen des § 1 erfüllen“.

Der Antrag würde, abgesehen von der unter 1 besprochenen Zulassung von Grund- und Betriebsvermögen, eine Ergänzung des § 1 des Gesetzes in folgenden Punkten erfordern:

– a)

Der Verlust des Vermögens durch die *Verdrängung* aus einem nichtdeutschen oder ehemals deutschen Gebiet wäre dem Verlust des Vermögens durch die *Geldentwertung* gleichzustellen;

– b)

für Flüchtlinge, die infolge ihrer Verdrängung vor dem 1. Januar 1918 ihr Vermögen schon vor dem Stichtag verloren haben, wäre der Stichtag vorzuverlegen.

Die besondere Lage der Flüchtlinge ist schon im Rahmen der bisherigen Kleinrentnerfürsorge in den Erläuterungen zu den Reichsgrundsätzen über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge vom 27. November 1931 (Reichsarbeitsbl. 1931 Nr. 36 S. I 315) zu §§ 14, 15 u. 15a Abs. 3 anerkannt worden. Es erscheint gerechtfertigt, in entsprechender Weise auch die Flüchtlinge in den Bezug der neuen Kleinrentnerhilfe gelangen zu lassen. Ich halte dies umso mehr für geboten, als nach Ihrem Schreiben vom 9. Januar 1935 – I A 30008 –⁸ mit einer Besserstellung der geschädigten Auslandsdeutschen im Wege des Entschädigungsverfahrens nicht zu rechnen ist. Die Einbeziehung der Flüchtlinge in die Kleinrentnerhilfe ist auch finanziell tragbar. Flüchtlinge aus den abgetrennten Gebieten, deren Vermögen der deutschen Geldentwertung zum Opfer gefallen ist, werden vielfach schon jetzt die Voraussetzungen des Gesetzes vom 5. Juli 1934 erfüllen. Die Zahl der übrigen Auslandsdeutschen, denen die beantragte Erweiterung zugute kommen würde, dürfte nicht so erheblich sein, daß sie für die Durchführung der Kleinrentnerhilfe eine wesentliche Mehrbelastung bedeuten würde.

⁷ R 2/18887.

⁸ Nicht ermittelt. Das Datum ist im RFM hs. korrigiert in: 4. Januar 1935.

Ich bitte, den vorgeschlagenen Ergänzungen baldigst zustimmen zu wollen⁹.
Der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern hat Abschrift dieses Schreibens erhalten.

In Vertretung
des Staatssekretärs

Rettig

⁹ Der RFM ließ das Schreiben zunächst unbeantwortet. Anschlußverhandlungen des RAM mit dem RIM führten zu dem Ergebnis, daß die geforderten Verbesserungen wegen der damit verbundenen Mehrbelastung der Gemeinden als Fürsorgeträger nur dann durchgeführt werden könnten, wenn die Reichsmittel für die Kleinrentnerfürsorge und die Kleinrentnerhilfe (jährlich 28 Mio RM bei Gesamtaufwendungen der Bezirksfürsorgeverbände von 77 Mio RM im Rj. 1935/36) entsprechend erhöht würden. RAM und RIM beantragten deshalb gemeinsam am 3. 8. 35 beim RFM eine Erhöhung des Reichszuschusses. Jedoch lehnte der RFM diese mit Schreiben vom 3. 9. 35 unter Hinweis auf die Haushaltslage rundweg ab und sprach sich dabei auch grundsätzlich gegen die vorgeschlagene Erweiterung des Empfängerkreises für die Kleinrentnerhilfe aus: Vielmehr sei es geboten und ausreichend, auf die Fürsorgeverbände dahin einzuwirken, daß sie den Kleinrentnern durch eine bessere Behandlung im Einzelfall Erleichterung gewährten. R 2/18887, unfol.; R 43 II/408, Bl. 66–86.
Ein erneuter Vorstoß des RAM vom 24. 3. 36, der im Blick auf die RT-Wahl vom 29. 3. 36 dringend eine wirksame Abhilfe der Not der Kleinrentner anmahnte, wurde vom RFM am 17. 6. 36 wiederum abgelehnt; R 2/18887; illustrative Eingaben des Reichsbunds der Kapital- und Kleinrentner: R 2/18890. Erst durch die *VO zur Ergänzung des Gesetzes über Kleinrentnerhilfe* vom 24. 12. 37 (RGBl. I S. 1415) wurden die im vorliegenden Schreiben genannten drei Personenkreise in die Kleinrentnerhilfe einbezogen, allerdings unter Aufrechterhaltung des Fürsorgeprinzips, also ohne Gewährung eines Versorgungsanspruchs; R 43 II/408, Bl. 106–116. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30379.

Zitierhinweis

Nr. 95 Der Reichsarbeitsminister an den Reichsminister der Finanzen. 13. Februar 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d095>